FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Kinshasa, le 03 AVR 2026

Direction Générale

Direction des Ressources Humaines
et Services Généraux

N° 11/FPC/DG/DRHSG/NIL/2026

A Madame le Directeur Général du
Fonds de Promotion Culturelle
A Kinshasa/Gombe

Concerne : Transmission de la note technique.

Madame le Directeur,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe, l'avis relatif à la réclamation de Monsieur SHOKO ON'ONTO Antoine, alors sous-directeur concernant le paiement de sa Rémunération pour fonctions supérieures. Vous en souhaitant bonne réception et exploitation.

Je vous prie d'agréer, **Madame le Directeur Général**, l'expression de ma très haute considération.

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 03 AVR 2026
Enregistré N° 726/04
Réceptionné par EKV
Signature

MUMBERE KALWENGERO Gratia

Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

MUMBERE KALWENGERO Gratia
Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

109, Avenue WAGENIA, Commune de la Gombe/Kinshasa-RDC
Contacts : *Tél. (+243) 834 317 500*, E-mail : fpc_dg@yahoo.fr, Site Web : fpc.cd

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Kinshasa, le 03 AVR 2026

Direction Générale

Direction des Ressources Humaines et Services Généraux

NOTE TECHNIQUE À L'ATTENTION DE MADAME LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Concerne : **Avis relatif à la réclamation de Monsieur SHOKO ON'ONTO Antoine concernant le paiement de la rémunération pour fonctions supérieures.**

1. Contexte

Monsieur SHOKO ON'ONTO Antoine, titulaire du grade de Sous-directeur, a assuré les fonctions de Directeur des Études, de la Planification et de la Formation de janvier 2023 à mai 2025. Dans ce contexte, il a perçu une avance de 5 018 748.00 FC sur un différentiel salarial estimé à 15 056 244.00 FC au titre des fonctions de Directeur. Aucune décision administrative formelle établissant sa désignation en qualité de Directeur intérimaire n'a toutefois été produite à ce jour, condition indispensable à l'octroi d'une rémunération pour fonctions supérieures.

2. Principes applicables

• La rémunération servie par le FPC s'appuie sur le grade statutaire et sur les décisions administratives régissant les fonctions exercées.

• Le versement d'une rémunération afférente à des fonctions supérieures requiert une désignation régulière et formelle (acte écrit de nomination ou arrêté), sans quoi l'octroi de tout avantage financier est irrégulier.

3. Analyse

• En l'absence d'un acte formel de désignation en qualité d'intérimaire, l'exercice effectif des fonctions constitue une affectation régulière qui ne fonde pas le droit au différentiel salarial.

• Le tableau de l'échelle des grades en annexe 1 du Statut du personnel du FPC en cours, prévoit dans sa troisième catégorie d'agents et emplois, les cadres supérieurs et les cadres de direction dont les sous-directeurs ayant automatiquement qualité d'animer les directions. A ce titre, peuvent superviser les activités d'une direction, les sous-directeurs ou/et les directeurs.

• Les sommes versées sans base légale constituent un trop-perçu. Ces paiements, effectués en l'absence d'autorisation administrative, doivent être requalifiés comme indus.

• Le Fonds est en droit d'exiger le remboursement intégral des sommes versées indûment, conformément aux règles de gestion budgétaire et financière applicables, et ce même en l'absence de faute de l'agent.

• La procédure de récupération doit toutefois respecter les droits de l'intéressé : information préalable, mise en demeure motivée, et, le cas échéant, mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à la situation de l'agent.

4. Conclusion et recommandations

• En l'absence d'un acte administratif régulier établissant la désignation de Monsieur SHOKO ON'ONTO Antoine en qualité de Directeur intérimaire, sa demande de reconnaissance d'un droit au différentiel salarial ne peut, en l'état, être examinée favorablement.

• Il convient de rappeler que Monsieur SHOKO ON'ONTO Antoine a été rémunéré sur la base de son grade de Sous-directeur, conformément à l'arrêté ministériel n°CAB/MIN/CAP/ADM/JLM/0001/2023 du 07 janvier 2023 qui l'a nommé et affecté régulièrement à la Direction des Études, de la Planification et de la Formation.

• Le grade de Sous-directeur appartient à la catégorie des cadres de commandement (cadres de direction) telle que définie à l'annexe I du tableau de l'échelle des grades du statut du personnel du FPC. Les titulaires du grade de Sous-directeur sont habilités à assurer la gestion et la supervision des activités relevant des directions.

• Le Fonds est fondé à réclamer le remboursement des sommes indûment perçues. À cet effet, il est recommandé de :

1. Notifier formellement l'agent par courrier recommandé ou acte équivalent de la décision de constater le trop-perçu, en motivant précisément les fondements juridiques et factuels de la reprise (absence d'acte de désignation, montant du trop-perçu, période concernée).

Vos avis nous obligeraient.

Fait à Kinshasa, le 03 AVR 2026

MUMBERE KALWENGERO Gratia

Directeur des Ressources Humaines

et Services Généraux

MUMBERE KALWENGERO Gratia
Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

N° /FPC/DG/DRHSG/2026

Transmis copie pour information à :
-Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
-Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
-La Délégation Syndicale du FPC
(Tous) à Kinshasa/Gombe.

A Monsieur SHOKO ON'ONTO Antoine
Directeur de Contrôle et de l'Inspection
à Kinshasa/Gombe.

Concerne : Accusé de réception
V/L du 25/03/2026

Monsieur le Directeur,

J'accuse réception de votre lettre du 25/03/2026, par laquelle vous me rappelez le paiement de la deuxième tranche de la différence de salaire au titre de l'exercice des fonctions de directeur d'études, planification et de la formation entre janvier 2023 et mai 2025, et vous en remercie.

A cet effet, j'ai le regret de vous informer que ce différentiel salarial ne vous sera plus payé par manque de décision administrative formelle qui vous a désigné intérimaire, condition nécessaire à l'octroi de la rémunération correspondant à des fonctions supérieures.

C'est pourquoi les sommes versées sans base légale constituent un trop-perçu, et le Fonds est en droit d'exiger le remboursement des paiements indus, même si l'agent n'a pas commis aucune faute, conformément aux règles de gestion des finances publiques.

Et le Directeur en charge des ressources humaines mis en copie est instruit de me proposer un échéancier de remboursement tenant compte de votre situation financière.

Veuillez agréer, **Monsieur le Directeur**, l'expression de notre considération distinguée.

MUTUND KANAM Barbara

Directeur Général